BANCA ALPIVEGGIO S.P.A. - UFFICIO RECLAMI

Prot. RC/2031/00814 Data: 20 marzo 2031

Officine Pratosolco S.r.l. via dell'Artigianato 22 - Ponte San Pietro (BG) A mezzo posta elettronica certificata

Oggetto: reclamo del 12 marzo 2031 - rapporto n. 0912/112467/041 - esito.

Egregi Signori,

abbiamo esaminato il Vostro reclamo e Vi comunichiamo l'esito.

1. Regime applicabile. Il rapporto è regolato dalla clausola 18 delle condizioni contrattuali, in forza della quale le parti hanno escluso l'applicazione delle disposizioni sull'onere della prova dell'autenticazione e sulla responsabilità per l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento. **Nessun obbligo di rimborso grava pertanto sulla Banca**, e spetta a Voi provare che le operazioni non sono state autorizzate.

2. Registrazione delle operazioni. Le sei operazioni risultano regolarmente registrate e contabilizzate nei nostri sistemi. Sono state disposte attraverso il servizio a distanza con le utenze a Voi intestate. La regolarità della registrazione è per noi elemento sufficiente.

3. Condotta del cliente. Dalla Vostra stessa comunicazione risulta che in data 27 febbraio 2031 un soggetto autorizzato a operare ha comunicato a terzi identificativo, codice segreto e codice temporaneo, e che di tale circostanza la Banca non è stata informata. Riteniamo che tale condotta integri una grave negligenza nella custodia dei presidi di sicurezza e che escluda ogni pretesa nei nostri confronti.

4. Comunicazione. Rileviamo che il disconoscimento è pervenuto il 12 marzo 2031, sette giorni dopo la prima operazione. Riteniamo la comunicazione non tempestiva.

5. Documentazione richiesta. La documentazione tecnica di cui chiedete la trasmissione ha natura interna. Non se ne prevede il rilascio.

Restiamo a disposizione.

Banca Alpiveggio S.p.A. Il responsabile dell'Ufficio Reclami dott. Fulvio Tenderini